PUTUSAN

Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Eric Permana Surbakti als Doy;
Tempat lahir	:	Medan;
Umur/tanggal lahir	:	34 Tahun / 02 November 1989;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Rebab No. 18 Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru Kota Medan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Belum Bekerja;

Terdakwa Eric Permana Surbakti als Doy telah ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Halman Simanullang, Rointan Manullang, S.H, dkk, Advokat-Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan (YLBH-DKS), berkantor di Jalan Adi Sucipto No.7 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Penetapan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 16 April 2024, Surat Penetapan tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Eric Permana Surbakti Als Doy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eric Permana Surbakti Als Doy dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti : 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,70 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Eric Permana Surbakti Als Doy dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertanggal 9 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, mohon perlu juga kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Eric Permana Surbakti Als Doy, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Maret tahun 2024, yang bertempat di Jalan Mandolin Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan tepatnya di Warkop 38 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,70 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saksi PETRUS SITEPU, saksi HENGKI AFRIANDY GULTOM, saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M (Keempatnya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Mandolin Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan tepatnya di Warkop 38, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan kemudian saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M menyamar sebagai pembeli atau undercover buy sementara saksi PETRUS SITEPU dan saksi HENGKI AFRIANDY GULTOM mengamati dari jauh lalu terdakwa yang merupakan suruhan ANDI (DPO) mengarahkan saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M ke Cafe Hitam Putih di Jalan Pasar Baru Medan, sesampainya ditempat tersebut saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M dihubungi dan dihampiri terdakwa kemudian saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M mengaku yang mau membeli buah (shabu) sebanyak 1 (satu) ons dengan kesepakatan harga sebesar Rp.37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menghubungi seseorang dengan menggunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

handphone miliknya dan setelah menelepon terdakwa membawa saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M ke Warkop 38 di Jalan Mandolin Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, sesampinya di Warkop 38 tersebut, terdakwa menyuruh saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M untuk mematikan handphone lalu terdakwa meminta uangnya kepada saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M kemudian saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone miliknya dan tidak berapa lama terdakwa menemui seorang pengendara sepeda motor (orang suruhan ANDI) dipinggir jalan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan ANDI tersebut lalu orang suruhan ANDI tersebut langsung pergi, saat itu juga saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M langsung menanyakan buah (shabu) nya dimana kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan buahnya diletakkan distang sepeda motor merk NMax (sambil menunjukkan barangnya), setelah itu saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M mengaku anggota Polisi dan langsung menangkap terdakwa dibantu oleh saksi PETRUS SITEPU dan saksi HENGKI AFRIANDY GULTOM kemudian saksi-saksi bersama terdakwa melihat isi bungkusan di stang sepeda motor merk NMax tersebut yang ternyata berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu lalu saksi-saksi menyita barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan menyita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dari tangan terdakwa. Pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis tersebut adalah milik ANDI sedangkan barang bukti handphone adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi, dimana terdakwa disuruh ANDI untuk membantunya menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli dan terdakwa belum tahu berapa upah yang akan diberikan ANDI jika berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut namun terdakwa sudah sering membantu orang menjual shabu kepada pembeli dalam paket kecil dengan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 1287/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa Eric Permana Surbakti Als Doy.

- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Eric Permana Surbakti Als Doy adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Eric Permana Surbakti Als Doy, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Maret tahun 2024, yang bertempat di Jalan Mandolin Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan tepatnya di Warkop 38 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,70 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saksi PETRUS SITEPU, saksi HENGKI AFRIANDY GULTOM, saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M (Keempatnya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Mandolin Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan tepatnya di Warkop 38, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan kemudian saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M menyamar sebagai pembeli atau undercover buy sementara saksi PETRUS SITEPU dan saksi HENGKI AFRIANDY GULTOM mengamati dari jauh lalu terdakwa yang merupakan suruhan ANDI (DPO) mengarahkan saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M ke Cafe Hitam Putih di Jalan Pasar Baru Medan, sesampainya ditempat tersebut saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M dihubungi dan dihampiri terdakwa kemudian saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M mengaku yang mau membeli buah (shabu) sebanyak 1 (satu) ons dengan kesepakatan harga sebesar Rp.37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone miliknya dan setelah menelepon terdakwa membawa saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M ke Warkop 38 di Jalan Mandolin Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, sesampinya di Warkop 38 tersebut, terdakwa menyuruh saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M untuk mematikan handphone lalu terdakwa meminta uangnya kepada saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M kemudian saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone miliknya dan tidak berapa lama terdakwa menemui seorang pengendara sepeda motor (orang suruhan ANDI) dipinggir jalan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan ANDI tersebut lalu orang suruhan ANDI tersebut langsung pergi, saat itu juga saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M langsung menanyakan buah (shabu) nya dimana kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan buahnya diletakkan distang sepeda motor merk NMax (sambil menunjukkan barangnya), setelah itu saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M mengaku anggota Polisi dan langsung menangkap terdakwa dibantu oleh saksi PETRUS SITEPU dan saksi HENGKI AFRIANDY GULTOM kemudian saksi-saksi bersama terdakwa melihat isi bungkusan di stang sepeda motor merk NMax tersebut yang ternyata berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu lalu saksi-saksi menyita barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan menyita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dari tangan terdakwa. Pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis tersebut adalah milik ANDI sedangkan barang bukti handphone adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi, dimana terdakwa disuruh ANDI untuk membantunya menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli dan terdakwa belum tahu berapa upah yang akan diberikan ANDI jika berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut namun terdakwa sudah sering membantu orang menjual shabu kepada pembeli dalam paket kecil dengan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 1287/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa **Eric Permana Surbakti Als Doy;**

- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Eric Permana Surbakti Als Doy** adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hengki Afriandi Gultom**,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saya dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Mandolin Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan tepatnya di Warkop 38.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan kemudian rekan Saksi Samuel Jackson purba dan Dani Dizcky M menyamar sebagai pembeli atau undercover buy sementara Petrus Sitepu dan Saksi mengamati dari jauh lalu Terdakwa yang merupakan suruhan Andi (DPO) mengarahkan Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M ke Cafe Hitam Putih di Jalan Pasar Baru Medan, sesampainya ditempat tersebut samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M dihubungi dan dihampiri Terdakwa kemudian Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M mengaku yang mau membeli buah (shabu) sebanyak 1 (satu) ons dengan kesepakatan harga sebesar Rp.37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone miliknya dan setelah menelepon Terdakwa membawa Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M ke Warkop 38 di Jalan Mandolin Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, sesampinya di Warkop 38 tersebut, Terdakwa menyuruh Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M untuk mematikan handphone lalu Terdakwa meminta uangnya kepada Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M kemudian Samuel Jackson Purba dan saksi Dani Dizcky M

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone miliknya dan tidak berapa lama terdakwa menemui seorang pengendara sepeda motor (orang suruhan Andi) dipinggir jalan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Andi tersebut lalu orang suruhan Andi tersebut langsung pergi, saat itu juga Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M langsung menanyakan buah (shabu) nya dimana kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan buahnya diletakkan distang sepeda motor merk NMax (sambil menunjukkan barangnya), setelah itu Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M mengaku anggota Polisi dan langsung menangkap terdakwa dibantu oleh Petrus Sitepu dan Saksi kemudian saksi-saksi bersama Terdakwa melihat isi bungkusan di stang sepeda motor merk NMax tersebut yang ternyata berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu lalu saksi-saksi menyita barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan menyita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dari tangan Terdakwa.

- Bahwa pada saat diintrogasi oleh Saksi dan rekan, Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Andi sedangkan barang bukti handphone adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi, dimana Terdakwa disuruh Andi untuk membantunya menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli dan Terdakwa belum tahu berapa upah yang akan diberikan Andi jika berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut namun terdakwa sudah sering membantu orang menjual shabu kepada pembeli dalam paket kecil dengan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,70 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa ketika terdakwa sedang transaksi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan rekan.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diantar oleh Terdakwa pada pembeli karena mendapat upah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu tersebut;

2. Saksi Samuel Jackson Purba**,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saya dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Mandolin Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan tepatnya di Warkop 38.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan kemudian rekan Saksi Samuel Jackson purba dan Dani Dizcky M menyamar sebagai pembeli atau undercover buy sementara Petrus Sitepu dan Saksi mengamati dari jauh lalu Terdakwa yang merupakan suruhan Andi (DPO) mengarahkan Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M ke Cafe Hitam Putih di Jalan Pasar Baru Medan, sesampainya ditempat tersebut samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M dihubungi dan dihampiri Terdakwa kemudian Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M mengaku yang mau membeli buah (shabu) sebanyak 1 (satu) ons dengan kesepakatan harga sebesar Rp.37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone miliknya dan setelah menelepon Terdakwa membawa Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M ke Warkop 38 di Jalan Mandolin Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, sesampinya di Warkop 38 tersebut, Terdakwa menyuruh Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M untuk mematikan handphone lalu Terdakwa meminta uangnya kepada Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M kemudian Samuel Jackson Purba dan saksi Dani Dizcky M menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone miliknya dan tidak berapa lama terdakwa menemui seorang pengendara sepeda motor (orang suruhan Andi) dipinggir jalan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Andi tersebut lalu orang suruhan Andi tersebut langsung pergi, saat itu juga Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M langsung menanyakan buah (shabu) nya dimana kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan buahnya diletakkan distang sepeda motor merk NMax (sambil menunjukkan barangnya), setelah itu Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M mengaku anggota Polisi dan langsung menangkap terdakwa dibantu oleh Petrus Sitepu dan Saksi kemudian saksi-saksi bersama Terdakwa melihat isi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkusan di stang sepeda motor merk NMax tersebut yang ternyata berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu lalu saksi-saksi menyita barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan menyita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dari tangan Terdakwa.

- Bahwa pada saat diintrogasi oleh Saksi dan rekan, Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Andi sedangkan barang bukti handphone adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi, dimana Terdakwa disuruh Andi untuk membantunya menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli dan Terdakwa belum tahu berapa upah yang akan diberikan Andi jika berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut namun terdakwa sudah sering membantu orang menjual shabu kepada pembeli dalam paket kecil dengan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,70 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa ketika terdakwa sedang transaksi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan rekan.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diantar oleh Terdakwa pada pembeli karena mendapat upah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa adalah sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena tindak pidana narkotika.
- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Mandolin Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan tepatnya di Warkop 38 dan yang menangkap terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan karena menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat itu Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M menyamar sebagai pembeli atau undercover buy sementara Petrus Sitepu dan Hengki Afriandy Gultom mengamati dari jauh lalu saya yang merupakan suruhan Andi (DPO) mengarahkan Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M ke Cafe Hitam Putih di Jalan Pasar Baru Medan, sesampainya ditempat tersebut Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M dihubungi dan dihampiri Terdakwa kemudian Samuel Jackson Purba dan saksi Dani Dizcky M mengaku yang mau membeli buah (shabu) sebanyak 1 (satu) ons dengan kesepakatan harga sebesar Rp.37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone miliknya dan setelah menelepon Terdakwa membawa Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M ke Warkop 38 di Jalan Mandolin Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, sesampinya di Warkop 38 tersebut, Terdakwa menyuruh Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M untuk mematikan handphone lalu Terdakwa meminta uangnya kepada Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M kemudian Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone miliknya dan tidak berapa lama terdakwa menemui seorang pengendara sepeda motor (orang suruhan Andi) dipinggir jalan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Andi tersebut lalu orang suruhan Andi tersebut langsung pergi, saat itu juga Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M langsung menanyakan buah (shabu) nya dimana kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan buahnya diletakkan distang sepeda motor merk NMax (sambil menunjukkan barangnya), setelah itu Samuel Jackson Purba dan Dani Dizcky M mengaku anggota Polisi dan langsung menangkap Terdakwa dibantu oleh Petrus Sitepu dan Hengki Afriandy Gultom kemudian saksi-saksi bersama Terdakwa melihat isi bungkusan di stang sepeda motor merk NMax tersebut yang ternyata berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu lalu saksi-saksi menyita barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan menyita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dari tangan Terdakwa.
- Bahwa adapun pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis tersebut adalah milik Andi sedangkan barang bukti handphone adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi, dimana Terdakwa disuruh Andi untuk membantunya menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli dan Terdakwa belum tahu berapa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

upah yang akan diberikan Andi jika berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut namun Terdakwa sudah sering membantu orang menjual shabu kepada pembeli dalam paket kecil dengan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita saksi-saksi dari Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,70 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
- Bahwa Saksi-saksi menangkap Terdakwa ketika Terdakwa sedang transaksi Narkotika jenis shabu kepada pembeli yang akhirnya diketahui terdakwa merupakan Polisi yang menyamar.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diantar oleh Terdakwa pada pembeli karena mendapat upah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,70 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saksi PETRUS SITEPU, saksi HENGKI AFRIANDY GULTOM, saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M (Keempatnya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Mandolin Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan tepatnya di Warkop 38, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan kemudian saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M menyamar sebagai pembeli atau undercover buy sementara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi PETRUS SITEPU dan saksi HENGKI AFRIANDY GULTOM mengamati dari jauh;

- Bahwa terdakwa yang merupakan suruhan ANDI (DPO) mengarahkan saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M ke Cafe Hitam Putih di Jalan Pasar Baru Medan, sesampainya ditempat tersebut saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M dihubungi dan dihampiri terdakwa kemudian saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M mengaku yang mau membeli buah (shabu) sebanyak 1 (satu) ons dengan kesepakatan harga sebesar Rp.37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone miliknya dan setelah menelepon terdakwa membawa saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M ke Warkop 38 di Jalan Mandolin Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan;
- Bahwa sesampinya di Warkop 38 tersebut, terdakwa menyuruh saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M untuk mematikan handphone lalu terdakwa meminta uangnya kepada saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M kemudian saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone miliknya dan tidak berapa lama terdakwa menemui seorang pengendara sepeda motor (orang suruhan ANDI) dipinggir jalan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan ANDI tersebut;
- Bahwa orang suruhan ANDI tersebut langsung pergi, saat itu juga saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M langsung menanyakan buah (shabu) nya dimana kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan buahnya diletakkan distang sepeda motor merk NMax (sambil menunjukkan barangnya);
- Bahwa setelah itu saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M mengaku anggota Polisi dan langsung menangkap terdakwa dibantu oleh saksi PETRUS SITEPU dan saksi HENGKI AFRIANDY GULTOM kemudian saksi-saksi bersama terdakwa melihat isi bungkusan di stang sepeda motor merk NMax tersebut yang ternyata berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu lalu saksi-saksi menyita barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan menyita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dari tangan terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis tersebut adalah milik ANDI sedangkan barang bukti handphone adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi, dimana terdakwa disuruh ANDI untuk membantunya menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli dan terdakwa belum tahu berapa upah yang akan diberikan ANDI jika berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut namun terdakwa sudah sering membantu orang menjual shabu kepada pembeli dalam paket kecil dengan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 1287/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa **Eric Permana Surbakti Als Doy.**
- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Eric Permana Surbakti Als Doy** adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penentut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif sebagaimana didakwakan yaitu Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama Eric Permana Surbakti Als Doy yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkankan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa sewaktu terdakwa menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) bungkus plastik teh cina berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 98,70 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh) gram tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangann saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, serta dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saksi PETRUS SITEPU, saksi HENGKI AFRIANDY GULTOM, saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M (Keempatnya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Jalan Mandolin Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan tepatnya di Warkop 38, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan kemudian saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M menyamar sebagai pembeli atau undercover buy sementara saksi PETRUS SITEPU dan saksi HENGKI AFRIANDY GULTOM mengamati dari jauh;
- Bahwa terdakwa yang merupakan suruhan ANDI (DPO) mengarahkan saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M ke Cafe Hitam Putih di Jalan Pasar Baru Medan, sesampainya ditempat tersebut saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M dihubungi dan dihampiri terdakwa kemudian saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M mengaku yang mau membeli buah (shabu) sebanyak 1 (satu) ons dengan kesepakatan harga sebesar Rp.37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone miliknya dan setelah menelepon terdakwa membawa saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M ke Warkop 38 di Jalan Mandolin Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan;
- Bahwa sesampinya di Warkop 38 tersebut, terdakwa menyuruh saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M untuk mematikan handphone lalu terdakwa meminta uangnya kepada saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M kemudian saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah itu terdakwa kembali menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone miliknya dan tidak berapa lama terdakwa menemui seorang pengendara sepeda motor (orang suruhan ANDI) dipinggir jalan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan ANDI tersebut;
- Bahwa orang suruhan ANDI tersebut langsung pergi, saat itu juga saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M langsung menanyakan buah (shabu) nya dimana kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan buahnya diletakkan distang sepeda motor merk NMax (sambil menunjukkan barangnya);
- Bahwa setelah itu saksi SAMUEL JACKSON PURBA dan saksi DANI DIZCKY M mengaku anggota Polisi dan langsung menangkap terdakwa dibantu oleh saksi PETRUS SITEPU dan saksi HENGKI AFRIANDY GULTOM kemudian saksi-saksi bersama terdakwa melihat isi bungkusan di stang sepeda motor merk NMax tersebut yang ternyata berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu lalu saksi-saksi menyita barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan menyita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dari tangan terdakwa.
- Bahwa pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis tersebut adalah milik ANDI sedangkan barang bukti handphone adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi, dimana terdakwa disuruh ANDI untuk membantunya menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli dan terdakwa belum tahu berapa upah yang akan diberikan ANDI jika berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut namun terdakwa sudah sering membantu orang menjual shabu kepada pembeli dalam paket kecil dengan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 1287/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa **Eric Permana Surbakti Als Doy.**
- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Eric Permana Surbakti Als Doy** adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui Perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa Eric Permana Surbakti Als Doy tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,70 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, SH., MH dan Martua Sagala, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconfrences;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, SH.,MH Sulhanuddin, SH.,MH

Martua Sagala, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)